

Impressum/Disclaimer / Datenschutzerklärung

Ursula Uttinger

Informatik

FH Zentralschweiz



Lernziele

Die Teilnehmenden

- Kennen die Grundlagen für ein Impressum
- Wissen, was in eine Datenschutzerklärung gehört
- Wissen, warum es Disclaimer gibt
- Wissen, ob es eine Cookie-Einwilligung braucht

Grundlagen Impressum – Art. 3 lit. s UWG

Unlauter handelt insbesondere, wer:

Waren, Werke oder Leistungen im elektronischen Geschäftsverkehr anbietet und es dabei unterlässt:

1. klare und vollständige Angaben über seine Identität und seine Kontaktadresse einschliesslich derjenigen der elektronischen Post zu machen,
2. auf die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss führen, hinzuweisen,
3. angemessene technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkannt und korrigiert werden können,
4. die Bestellung des Kunden unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen;

Was umfasst ein Impressum?

Muss:

- Name des Unternehmens oder der Organisation
- Vorname und Name der verantwortlichen Person
- Vollständige Postadresse; Postfach alleine reicht nicht
- E-Mail-Adresse

Empfehlenswert sind diese ergänzenden Angaben:

- Rechtsform der Unternehmung
- Telefon- und Faxnummer
- Mehrwertsteuernummer (falls vorhanden)
- UID oder Handelsregisternummer (falls vorhanden)
- Allfällige Aufsichtsbehörden (falls vorhanden)

Suchen Sie Beispiele zu Impressum

Ev. finden Sie auch einen Impressum-Generator – falls ja: Gut?

<https://dartera.ch/ueber-uns/>

Datenschutzerklärung

Wozu?

Was muss darin stehen?

Grundlage für Datenschutzerklärung

Art. 19 DSG – Informationspflicht bei der Beschaffung von Personendaten

¹ Der Verantwortliche informiert die betroffene Person angemessen über die Beschaffung von Personendaten; diese Informationspflicht gilt auch, wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person beschafft werden.

² Er teilt der betroffenen Person bei der Beschaffung diejenigen Informationen mit, die erforderlich sind, damit sie ihre Rechte nach diesem Gesetz geltend machen kann und eine transparente Datenbearbeitung gewährleistet ist; er teilt ihr mindestens mit:

- a) die Identität und die Kontaktdaten des Verantwortlichen;
- b) den Bearbeitungszweck;
- c) gegebenenfalls die Empfängerinnen und Empfänger oder die Kategorien von Empfängerinnen und Empfängern, denen Personendaten bekanntgegeben werden.

³ Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person beschafft, so teilt er ihr zudem die Kategorien der bearbeiteten Personendaten mit.

⁴ Werden die Personendaten ins Ausland bekanntgegeben, so teilt er der betroffenen Person auch den Staat oder das internationale Organ und gegebenenfalls die Garantien nach Artikel 16 Absatz 2 oder die Anwendung einer Ausnahme nach Artikel 17 mit.

Gute Vorlagen

FMH

Datenschutzstelle FL – aber.... Anpassen für CH

Weitere?

Vergleichen Sie mal:

- Bund
- Aletscharena
- Swisscom

Datenschutz-Icons

Icons und wer ist Mitglied

- Datenschutzerklärung Swisscom
- Datenschutz Schweizerischer Gewerkschaftsbund
- SBB
- UBS

Cookie-Banner

Grundsätzlich keine Einwilligung notwendig – aber Information (vgl. EDÖB)

Vgl. auch SRF:

Weitere Beiträge

<https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/urteil-zu-manipulativem-cookie-banner-alles-ablehnen-schaltfläche-ist-ein-muss-241960.html>

Unterschied: DSGVO - vgl. Art. 6 DSGVO

Disclaimer = Haftungsausschuss

E-Mail-Disclaimer – wie weiter?

«Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche Informationen und ist einzig für den beabsichtigten Empfänger bestimmt. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie, die Zürcher Kantonalbank unverzüglich zu benachrichtigen und diese E-Mail sowie deren Anhänge sofort zu löschen. Unbefugte Verwendung kann geahndet werden.

Vielen Dank.»

s. Infosec

Disclaimer

- Haftung allgemein (Achtung: Nicht für Vorsatz/grobe Fahrlässigkeit)
- Haftung für Angebote
- Haftung für störungsfreien Betrieb
- Haftung für fremde Inhalte

Achtung:

«Zahlreiche Inhalte sind in Nutzungsbedingungen unter dem Begriff des Haftungsausschlusses anzutreffen und ähnlich zahlreiche Bestimmungen sind entweder überflüssig oder gar unzulässig (beachte bspw. die Formulierung unter „abweichende Rechtsordnungen“, wonach der Haftungsausschluss bei Anwendung ausländischen Rechts nicht greifen soll). Bei der Redaktion eines Disclaimers müssen daher stets das anwendbare Recht und die damit verbundenen Ausgestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich eines Haftungsausschlusses (sowie die erwünschten Wirkungen) im Auge behalten werden. Sodann hängt der Inhalt des Disclaimers ebenfalls davon ab, welcher Zweck mit dem Betrieb der eigenen Homepage verfolgt und auf welchen Adressatenkreis das Angebot zugeschnitten werden soll.

(WalderWyss)

Disclaimer

Umgang mit Urheberrecht!

Beispiele:

Bund

Kanton Zürich

Vischer Anwälte

Homburger

Espresso

Suchen Sie Beispiele für Disclaimer

Zu unterscheiden: AGB

Ziel: Standardisierung und Risikoabwälzung

Konsens wichtig

Kunde muss AGB vorgängig prüfen können – wenn AGB erst nach Vertragsabschluss zur Annahme vorgelegt werden, keine Gültigkeit:

AGB von Reiseveranstalter treffen erst nach Buchung ein, zusammen mit weiteren Unterlagen, so sind AGB nicht Vertragsbestandteil; im Zweifel nicht anwendbar

AGB können trotz Übernahme ungültig sein, wenn

- Abweichende, individuelle Abrede getroffen wurde
- Global zustimmende Partei keine Gelegenheit hatte, Inhalt der AGB einzusehen
- AGB enthält Bestimmungen, deren Inhalt von dem abweicht, was vernünftigerweise erwartet werden darf (Ungewöhnlichkeitsregel)
- Gesetz die Regelung eines bestimmten Punktes in AGB ausdrücklich untersagt hat (OR 256 II Bst. a – Miete - oder OR 288 II Bst. a – Pacht)

Mehrdeutigkeit im Zweifel zulasten jener Partei, die sie verfasst hat (Unklarheitsregel)

Noch eine Übung

Verbessern Sie die diese Internetseite <https://www.appenzeller-art.ch/> in Bezug auf Impressum, Datenschutzerklärung etc.